

Manuale di etica d'Impresa e responsabilità sociale

Corso universitario — Edizione aggiornata

Come usare questo manuale Ogni capitolo è strutturato per lo studio progressivo: leggi l'introduzione per orientarti, studia la teoria, poi usa le domande d'esame e lo schema finale per il ripasso. Per ogni esame orale o scritto, il mini glossario e il "ripasso rapido" finale sono il tuo punto di partenza veloce.

Per coprire tutto in modo efficace, ti consiglio di dividere il carico di lavoro in base alla complessità e al peso tematico:

Giorni 1-2: Fondamenti Teorici (Parte I, Capitoli 1-3)

- *Obiettivo:* Comprendere le definizioni base e le teorie normative.
- *Focus:* Non imparare le teorie a memoria. Focalizzati sulla **tabella sinottica (Capitolo 3, pag. 20)**: è il punto di riferimento per confrontare le teorie. Esercitati a rispondere alle "domande trabocchetto" (pagg. 8, 14, 22) per verificare se hai davvero capito le distinzioni.

Giorni 3-4: Strumenti e Relazioni con gli Stakeholder (Parte II e III, Capitoli 4-8)

- *Obiettivo:* Capire come le teorie si trasformano in pratica.
- *Focus:* Il **Capitolo 4** è cruciale per la parte tecnica (Business Ethics Management). Assicurati di saper spiegare il *Modello di Rest* e il *D.lgs 231/2001*. Nelle relazioni con gli stakeholder (Capitoli 5-8), usa il metodo dei casi (es. *Foodora*, *Ford Pinto*, *Rana Plaza*): sono esempi perfetti da citare per arricchire le risposte all'esame.

Giorni 5-6: Impresa, Politica e Società (Parte IV, Capitoli 9-11)

- *Obiettivo:* Approfondire la parte più contemporanea e complessa.
- *Focus:* Il **Capitolo 11 sulle Big Tech** è probabilmente il più rilevante per i temi attuali. Concentrati sul legame tra *Capitalismo della sorveglianza* (Zuboff) e *Political CSR* (Scherer & Palazzo). Questo capitolo connette molti dei concetti precedenti.

Giorno 7: Simulazione e Sintesi (Parte V, Capitolo 12)

- *Obiettivo:* Consolidamento.
- *Focus:* Leggi attentamente il Capitolo 12 ("Come costruire risposte di alto livello"). Mettiti alla prova con le domande d'esame presenti in ogni capitolo, cercando di strutturare le risposte secondo la logica suggerita (definizione -> teoria -> applicazione -> valutazione critica).

Suggerimenti per la verifica e l'approfondimento

Il manuale contiene già strumenti di verifica integrati. Ecco come usarli al meglio:

Usa le "Risposte modello": Leggi la domanda, prova a rispondere a voce alta o per iscritto, e *solo dopo* confronta la tua risposta con quella modello fornita. Analizza cosa ti è mancato.

Sfrutta gli schemi riassuntivi: Sono perfetti per il ripasso rapido dell'ultimo minuto. Ogni capitolo ne ha uno alla fine; copiali o riassumili in una mappa mentale personale.

Il metodo dei "collegamenti intelligenti": Come suggerisce il capitolo 12, non studiare i capitoli come blocchi isolati. Ad esempio, quando studi le *Relazioni con i dipendenti* (Cap. 6), prova a collegarle al *principio di differenza di Rawls* (Cap. 3). Questo è ciò che fa la differenza tra una sufficienza e un voto alto.

Manuale di Etica d'Impresa e Responsabilità Sociale	1
Corso universitario — Edizione aggiornata	1
PARTE I — FONDAMENTI TEORICI	4
Capitolo 1 — Cos'è l'etica d'impresa	4
Introduzione	4
Concetti chiave	5
Contesto globale e nuove sfide	5
Le grandi sfide globali: SDGs e Triple Bottom Line	6
Autori e teorie	7
Possibili domande d'esame	7
Risposte modello	7
Errori comuni da evitare	7
Schema riassuntivo	8
Mini glossario	8
Ripasso rapido	8
Capitolo 2 — CSR e Teorie dell'Impresa	9
Introduzione	9
Concetti chiave	10
La posizione di Friedman: "The business of business is business" (1970)	10

Il modello piramidale di Carroll (1991)	11
La Stakeholder Theory (Freeman 1984; Evan & Freeman 1993)	11
Corporate Citizenship	12
Creating Shared Value (Porter & Kramer, 2011)	13
Collegamento con il corso	13
Possibili domande d'esame	13
Risposte modello	14
Schema riassuntivo	14
Mini glossario	14
Ripasso rapido	14
Capitolo 3 — Le Teorie Etiche Normative	15
Introduzione	15
Teorie consequenzialiste	16
Egoismo etico (Hobbes, Smith)	16
Utilitarismo (Bentham, Mill)	16
Teorie deontologiche	17
Etica del dovere — Kant	17
Etica dei diritti — Locke	17
Etica della giustizia — Rawls	17
Teorie alternative	18
Etica delle virtù — Aristotele, MacIntyre	18
Etica della cura — Gilligan	18
Etica del discorso — Habermas	19
Etica postmoderna — Bauman	19
Approccio pluralista	19
Confronto tra teorie — tabella sinottica	20
Possibili domande d'esame	20
Risposte modello	21
Schema riassuntivo	21
Mini glossario	22
Ripasso rapido	22
PARTE II — STRUMENTI E PROCESSI	23
Capitolo 4 — La Decisione Etica nelle Organizzazioni e il Business Ethics Management	23
Introduzione	23

Il Modello di Rest (1986)	23
Strumenti di Business Ethics Management	24
Codice etico	24
Whistleblowing	24
D.lgs 231/2001	24
Corporate Social Reporting (CSR Reporting)	25
Materiality Matrix	25
Stakeholder Engagement	25
Leadership etica	25
Possibili domande d'esame	26
Schema riassuntivo	26
Mini glossario	26
 PARTE III — RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER	 27
Capitolo 5 — Le Relazioni con gli Azionisti e la Corporate Governance	27
Introduzione	27
Concetti chiave	27
Problemi etici nella governance	27
Strumenti di Corporate Governance etica	28
Finanza responsabile (SRI)	28
Possibili domande d'esame	29
 Capitolo 6 — Le Relazioni con i Dipendenti	 29
Introduzione	29
Lo scenario contemporaneo del lavoro	29
I diritti fondamentali del lavoratore	30
Discriminazione	30
Sorveglianza e privacy	31
Work-life balance	31
Possibili domande d'esame	32
Schema riassuntivo	32
 Capitolo 7 — Le Relazioni con i Consumatori	 32
Introduzione	32
Diritti del consumatore	33
Dilemmi etici con i consumatori	33

Economia delle piattaforme e consumatori	34
Possibili domande d'esame	34
Capitolo 8 — Le Relazioni con Fornitori e Concorrenti	34
Introduzione	34
Relazioni con i fornitori	34
Relazioni con i concorrenti	35
Possibili domande d'esame	35
PARTE IV — IMPRESA, POLITICA E SOCIETÀ	35
Capitolo 9 — Le Relazioni con la Società Civile	36
Introduzione	36
Le Organizzazioni della Società Civile (CSO)	36
Boicottaggi	36
Partnership impresa-CSO	36
Imprese sociali e terzo settore	37
Possibili domande d'esame	37
Capitolo 10 — Le Relazioni con il Governo, il Lobbying e la Corruzione	38
Introduzione	38
Lobbying	38
Corruzione	39
Tax avoidance e giustizia fiscale	39
Possibili domande d'esame	39
Capitolo 11 — Le Big Tech come Attori Politici: Impresa e Democrazia	40
Introduzione	40
L'evoluzione del ruolo socio-politico delle imprese	40
Le Big Tech come attori politici	40
Capitalismo della sorveglianza — Zuboff	41
Impresa e democrazia	41
Dardot e Laval — Il neoliberismo come progetto politico	42
Piketty — Disuguaglianze e capitalismo	42
Possibili domande d'esame	42
Risposte modello	43

Schema riassuntivo	43
Mini glossario	44
Ripasso rapido	44
PARTE V — SINTESI FINALE E STRUMENTI PER L'ESAME	45
Capitolo 12 — Come costruire risposte di alto livello all'esame	45
La struttura di una risposta perfetta	45
I collegamenti intelligenti che fanno la differenza	45
Le domande più probabili all'esame	46
Glossario generale integrato	46
Mappa concettuale del corso	47

PARTE I — FONDAMENTI TEORICI

Capitolo 1 — Cos'è l'etica d'impresa

Introduzione

L'etica d'impresa (o *business ethics*) si chiede: come deve comportarsi un'impresa? Quali sono i suoi doveri verso la società, i lavoratori, i clienti, l'ambiente? Queste domande non sono mai state così urgenti come oggi, in un'epoca in cui le grandi aziende tecnologiche hanno più potere di molti Stati, in cui la crisi climatica rende evidente il costo sociale delle scelte economiche, e in cui le disuguaglianze globali interrogano la legittimità del modello capitalistico tradizionale.

L'etica d'impresa non è un lusso o un accessorio della gestione aziendale. È una disciplina che studia in modo rigoroso le responsabilità morali delle organizzazioni economiche. Comprendere questa materia significa acquisire gli strumenti per ragionare criticamente su decisioni aziendali reali.

Concetti chiave

Etica = riflessione razionale sui valori morali; risponde alla domanda "cosa è giusto fare?". Deriva dal greco *ethos* (carattere, abitudine). L'etica interroga e giustifica razionalmente le norme morali.

Morale = insieme di norme, costumi e valori condivisi in una comunità. Deriva dal latino *mores* (costumi). La morale è vissuta; l'etica la studia e la mette alla prova.

Distinzione fondamentale: Morale e etica hanno la stessa etimologia (abitudine/costumi), ma nella filosofia moderna si distinguono: la morale è il codice normativo di una società concreta, l'etica è la disciplina filosofica che lo analizza criticamente. Un'impresa può seguire le norme morali del proprio settore (non fare nulla di illegale) e tuttavia fare scelte eticamente discutibili (es. sfruttare lavoratori in Paesi con scarse tutele).

Tre livelli dell'etica:

1. **Etica descrittiva:** descrive e confronta i sistemi morali esistenti nelle diverse culture e organizzazioni. Risponde a "cosa pensano le persone che sia giusto?". Strumenti: sondaggi, etnografia, studi comparati (Hofstede).

2. **Etica normativa:** elabora principi per valutare se un'azione è giusta o sbagliata. Risponde a "cosa dovrebbe essere giusto?". Include utilitarismo, kantismo, teoria dei diritti, ecc.
3. **Meta-etica:** riflette sui fondamenti stessi dell'etica. Risponde a "che cosa significa 'giusto'?" e "i giudizi morali sono oggettivi?".

Il dilemma etico si ha quando due o più valori moralmente validi entrano in conflitto, e non esiste una risposta ovvia. Esempio: un manager sa che licenziare 100 dipendenti migliorerà i conti dell'azienda e salverà 1000 posti di lavoro nel lungo periodo. È giusto farlo?

Contesto globale e nuove sfide

La globalizzazione ha moltiplicato la complessità etica delle imprese. Tre aspetti chiave:

Asimmetrie regolamentari: standard di lavoro, tutela ambientale e diritti umani variano enormemente tra Paesi. Le imprese multinazionali possono sfruttare queste differenze, spostando produzioni nei Paesi con meno regole (*race to the bottom*).

Pluralismo morale: culture diverse hanno valori diversi. Cosa è considerato corruzione in Europa può essere normale prassi commerciale altrove. Questo non significa che "tutto è relativo", ma che l'etica d'impresa deve fare i conti con la complessità culturale.

Potere privato crescente: le Big Tech (Google/Alphabet, Meta, Amazon, Apple, Microsoft) hanno dimensioni economiche superiori a molti Stati nazionali. Il loro potere non è solo economico, ma politico, informativo, culturale. L'etica d'impresa tradizionale — pensata per imprese che operano in mercati regolati da Stati forti — deve essere ripensata.

Differenze regionali nell'approccio all'etica aziendale:

Dimensione	Europa	USA	Asia
Chi è responsabile?	Collettività, struttura sociale	Individuo / top management	Governo + aziende
Attore centrale	Stato, sindacati, associazioni	L'azienda stessa	Governo e aziende
Linee guida	Struttura legale negoziata	Codici etici aziendali	Discrezionalità dirigenziale
Temi centrali	Aspetti sociali nell'organizzazione	Illeciti e immoralità	Corporate governance, relazioni

Dimensione	Europa	USA	Asia
Approccio stakeholder	Formalizzato, multi-stakeholder	Shareholder value	Multi-stakeholder implicito

Le grandi sfide globali: SDGs e Triple Bottom Line

Agenda 2030 e SDGs (Sustainable Development Goals): Nel 2015, l'ONU ha adottato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, dal contrasto alla povertà (#1) all'azione per il clima (#13), fino alle partnership globali (#17). Le imprese sono attori chiave per il raggiungimento di questi obiettivi. La CSR moderna si misura anche in base al contributo agli SDGs.

Triple Bottom Line (TBL) — J. Elkington, 1994: la performance d'impresa va valutata su tre dimensioni — *People* (equità sociale), *Planet* (sostenibilità ambientale), *Profit* (creazione di valore economico). Un'impresa sostenibile bilancia tutte e tre. Il TBL supera la visione puramente economica del successo aziendale.

Rapporto Brundtland (1987): definisce lo sviluppo sostenibile come "quello che soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni." È il fondamento concettuale di tutta la CSR ambientale.

Autori e teorie

Crane, Matten e Spence (*Business Ethics*, Oxford UP): il manuale di riferimento del corso. Propongono una definizione di business ethics come "lo studio delle situazioni, attività e decisioni aziendali in cui le questioni di giusto e sbagliato sono rilevanti." Enfatizzano il carattere sia descrittivo che normativo della disciplina.

Hofstede (etica descrittiva): analisi comparativa dei valori culturali nelle organizzazioni. Mostra come le pratiche etiche aziendali siano influenzate dalla cultura nazionale (distanza dal potere, individualismo/collettivismo, ecc.).

Possibili domande d'esame

1. Qual è la differenza tra etica e morale? Perché questa distinzione è rilevante per le imprese?
2. Descrivete i tre livelli dell'etica (descrittiva, normativa, meta-etica) con un esempio per ciascuno.
3. Come la globalizzazione ha trasformato le sfide etiche per le imprese?
4. Cos'è la Triple Bottom Line? In che modo supera la visione tradizionale di performance aziendale?
5. Perché l'etica d'impresa non si riduce al rispetto della legge?

Risposte modello

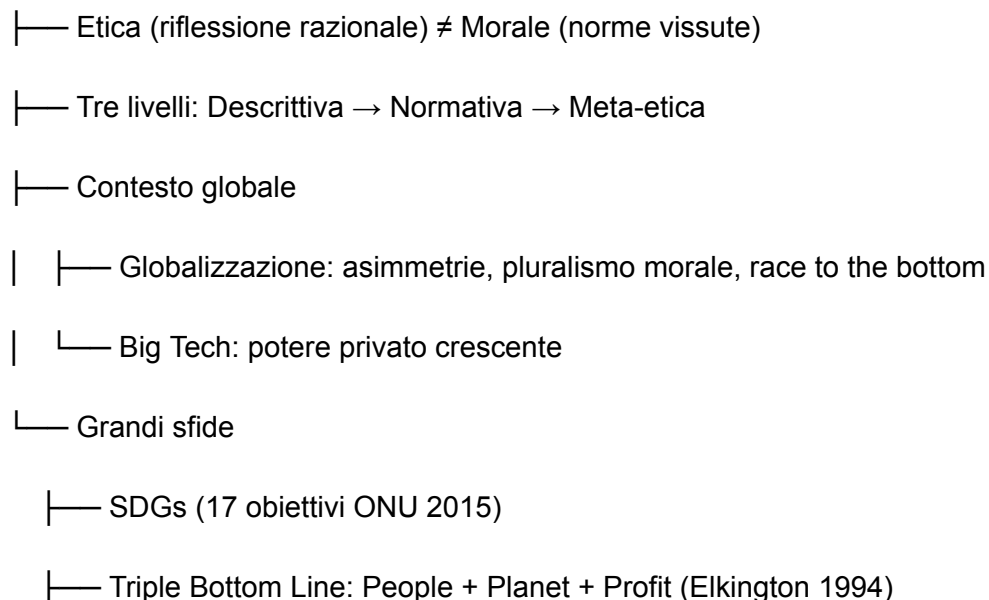
R. alla domanda 5: L'etica d'impresa va oltre la legalità per tre ragioni fondamentali. Primo, le leggi sono incomplete: non possono regolamentare ogni situazione possibile, e lasciano ampi spazi di discrezionalità. Secondo, le leggi possono essere ingiuste o anacronistiche: la storia mostra che molte pratiche un tempo legali erano moralmente inaccettabili (es. schiavitù, lavoro minorile). Terzo, il rispetto formale della legge può coesistere con comportamenti eticamente discutibili: un'impresa può evitare le tasse legalmente (*tax avoidance*) o sfruttare lavoratori in Paesi con poche tutele, senza violare alcuna norma. L'etica chiede non solo "è legale?" ma "è giusto?".

Errori comuni da evitare

- Confondere etica e morale come sinonimi assoluti (hanno significati filosoficamente distinti).
- Credere che il relativismo culturale implichi che "tutto sia ugualmente valido": pluralismo culturale non significa assenza di giudizio etico.
- Pensare che l'etica d'impresa sia solo un problema delle grandi multinazionali: anche le PMI affrontano dilemmi etici quotidiani.
- Ridurre l'etica alla CSR filantropica: le donazioni non bastano a rendere etica un'impresa.

Schema riassuntivo

ETICA D'IMPRESA



— Sviluppo sostenibile (Brundtland 1987)

Mini glossario

Dilemma etico: situazione in cui due o più valori morali validi entrano in conflitto. **Etica descrittiva:** studio di come le persone/culture si comportano moralmente (cosa è). **Etica normativa:** elaborazione di principi su come si dovrebbe comportare (cosa deve essere). **Meta-etica:** riflessione sui fondamenti e il significato dei giudizi morali. **Race to the bottom:** pressione competitiva che porta a ridurre progressivamente standard di lavoro, ambientali e sociali. **SDGs:** 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030. **Triple Bottom Line (TBL):** valutazione della performance su tre dimensioni: People, Planet, Profit.

Ripasso rapido

10 concetti essenziali:

1. Etica = riflessione razionale; Morale = norme vissute
2. Tre livelli: descrittiva, normativa, meta-etica
3. Il dilemma etico: conflitto tra valori validi
4. Globalizzazione moltiplicazione delle sfide etiche
5. Race to the bottom come problema etico sistemico
6. Big Tech = nuovo tipo di potere privato
7. SDGs: quadro ONU per la sostenibilità d'impresa
8. Triple Bottom Line: People, Planet, Profit (Elkington 1994)
9. Sviluppo sostenibile: Brundtland 1987
10. Etica va oltre la legalità (legge necessaria ma non sufficiente)

5 collegamenti fondamentali:

1. Etica normativa → teorie (kantismo, utilitarismo, ecc.) → strumenti per valutare dilemmi
2. TBL → CSR → Stakeholder Theory
3. Globalizzazione → pluralismo morale → necessità di approcci etici robusti
4. Big Tech → potere politico → sfide alla democrazia
5. SDGs → corporate reporting → CSRD/ESRS

5 domande trabocchetto:

1. "Etica e morale sono sinonimi" — FALSO: hanno radici etimologiche simili ma significati filosofici distinti
2. "Un'impresa etica è semplicemente quella che rispetta la legge" — FALSO
3. "Il relativismo culturale significa che non si può giudicare le pratiche di altri Paesi" — FALSO: pluralismo ≠ relativismo totale

4. "La TBL riguarda solo l'ambiente" — FALSO: comprende anche la dimensione sociale (People)
 5. "L'etica d'impresa riguarda solo le grandi aziende" — FALSO
-

Capitolo 2 — CSR e Teorie dell'Impresa

Introduzione

Chi serve l'impresa? Questa domanda fondamentale genera risposte radicalmente diverse, che producono modelli di gestione incompatibili. La risposta di Milton Friedman ("serve gli azionisti") è diametralmente opposta a quella di Freeman ("serve tutti gli stakeholder"). Tra questi poli si sviluppa tutta la teoria della Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR), che cerca di ridefinire il ruolo dell'impresa nella società.

Concetti chiave

CSR (Corporate Social Responsibility): l'insieme delle responsabilità dell'impresa verso la società che vanno oltre il solo obbligo legale. Comprende aspetti economici, sociali e ambientali.

Azionisti (shareholders): i proprietari dell'impresa, titolari del capitale di rischio. Secondo la visione tradizionale, sono i destinatari principali del valore creato dall'impresa.

Stakeholder: qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'impresa (Freeman 1984). Include azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali, istituzioni, media, ONG.

La posizione di Friedman: "The business of business is business" (1970)

Milton Friedman, nell'articolo sul New York Times Magazine del 13 settembre 1970, enuncia la posizione più radicale: l'unica responsabilità sociale dell'impresa è massimizzare il profitto degli azionisti, nel rispetto delle regole del gioco (legge e onestà).

Argomenti di Friedman:

- Il manager è agente degli azionisti: non può destinare risorse altrui (i soldi degli azionisti) a fini sociali che gli azionisti non hanno approvato.

- La CSR è una "tassazione senza rappresentanza": il manager decide di redistribuire risorse senza mandato democratico.
- La divisione del lavoro tra Stato (compiti redistributivi) e impresa (creazione di valore) è efficiente e legittima: lascia che lo Stato faccia politica sociale, l'impresa produca valore.
- Il mercato è il miglior meccanismo di allocazione.

Critiche a Friedman:

- Ignora le esternalità negative (inquinamento, crisi finanziarie): il mercato non è eticamente neutrale.
- Presuppone che le leggi siano complete e adeguate: ma le leggi non possono codificare tutto.
- Confonde l'interesse degli azionisti con quello sociale: in mercati imperfetti, l'aggregazione di scelte egoistiche può generare fallimenti di mercato.
- Sumantra Ghoshal (2005) osserva: "most shareholders can sell their stocks far more easily than most employees can find another job" — la dipendenza dalla continuità aziendale è asimmetrica.

Il modello piramidale di Carroll (1991)

Archie B. Carroll propone un modello a quattro livelli che rappresenta le responsabilità dell'impresa come piramide:

Livello	Tipo	Carattere	Domanda guida
4 (vertice)	Filantropica	Desiderata dalla società	L'impresa contribuisce al benessere?
3	Etica	Attesa dalla società	L'impresa fa la cosa giusta oltre la legge?
2	Legale	Richiesta dalla società	L'impresa rispetta le norme?
1 (base)	Economica	Richiesta dalla società	L'impresa produce valore?

I livelli 1 e 2 (economico e legale) sono **doverosi**: senza di essi l'impresa non può sopravvivere. Il livello 3 (etico) è **atteso**: la società si aspetta comportamenti oltre la mera legalità. Il livello 4 (filantropica) è **desiderato**: è apprezzato ma non obbligatorio.

Il modello è gerarchico ma non rigido: le quattro dimensioni interagiscono e si condizionano reciprocamente. Un'impresa non eticamente solida non può costruire una filantropica credibile.

Limiti del modello di Carroll: tende a separare ciò che nella realtà è intrecciato; la dimensione etica è posta "sopra" quella legale ma spesso le due si sovrappongono. Inoltre, il modello è stato sviluppato in contesto nordamericano e non cattura pienamente le differenze culturali.

La Stakeholder Theory (Freeman 1984; Evan & Freeman 1993)

R. Edward Freeman in *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (1984) capovolge la prospettiva shareholder: l'impresa non è un feudo degli azionisti, ma un nodo di relazioni con molteplici portatori di interesse.

Definizione di stakeholder: "qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell'impresa."

Una definizione alternativa, adottata dal corso, enfatizza: "individuo o gruppo che nel contesto di una specifica situazione può essere danneggiato o ricevere beneficio dall'attività aziendale, o i cui diritti devono essere rispettati dall'azienda." Questa definizione è più situazionale: gli stakeholder cambiano a seconda dell'azienda e della situazione specifica.

Tipologia classica:

- **Stakeholder primari:** azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, comunità locali — hanno relazione diretta e contrattuale con l'impresa.
- **Stakeholder secondari:** media, ONG, istituzioni, concorrenti — hanno influenza indiretta.

I due principi normativi di Evan e Freeman (1993):

1. **Principio di legittimità aziendale:** l'impresa deve essere gestita a beneficio di tutti gli stakeholder.
2. **Principio fiduciario:** i manager hanno un dovere fiduciario verso l'impresa e verso gli stakeholder.

Tassonomia di Mitchell, Agle e Wood (1997): gli stakeholder si distinguono in base a tre attributi — *potere* (capacità di influenzare l'impresa), *legittimità* (della relazione o dei loro interessi), *urgenza* (necessità di risposta immediata). Combinando questi attributi si ottengono:

- **Stakeholder latenti** (1 attributo): dormienti, discrezionali, esigenti.
- **Stakeholder aspettativi** (2 attributi): dominanti, dipendenti, pericolosi.
- **Stakeholder definitivi** (3 attributi): quelli a cui va la massima attenzione manageriale.

Stakeholder Democracy: la Stakeholder Theory apre la possibilità di introdurre regole democratiche nella governance aziendale: i dipendenti nel consiglio di amministrazione, i consumatori nei processi decisionali, ecc.

Collegamento con le Big Tech: le piattaforme digitali hanno stakeholder multipli e spesso in conflitto — utenti (interessati alla privacy), inserzionisti (interessati ai dati), regolatori (interessati alla concorrenza), società civile (interessata alla democrazia). La Stakeholder Theory è lo strumento analitico fondamentale per leggere questi conflitti.

Corporate Citizenship

La Corporate Citizenship (CC) attribuisce all'impresa lo status di "cittadino" con diritti e doveri civili, sociali e politici — soprattutto nei contesti in cui lo Stato è debole o assente.

Tre livelli (Crane, Matten, Moon 2008):

- **Limited view:** CC = filantropia aziendale; l'impresa dona risorse alla comunità.
- **Equivalent view:** CC = sinonimo di CSR; responsabilità verso tutti gli stakeholder.
- **Extended view:** CC = ruolo politico dell'impresa; l'impresa amministra diritti civili, sociali e politici dei cittadini in contesti dove lo Stato non arriva (es. multinazionali in Paesi con sovranità debole).

L'*extended view* è particolarmente rilevante per le Big Tech: Google decide cosa appare nei risultati di ricerca (diritto all'informazione); Meta regola il discorso pubblico globale (libertà di espressione); Amazon gestisce infrastrutture logistiche su cui dipende la vita quotidiana di milioni di persone.

Creating Shared Value (Porter & Kramer, 2011)

Michael Porter e Mark Kramer propongono sulla Harvard Business Review (2011) il concetto di *Creating Shared Value* (CSV): andare oltre la CSR filantropica creando valore simultaneamente per l'impresa e per la società.

Tre vie per creare valore condiviso:

1. Ridefinire prodotti e mercati (servire bisogni sociali irrisolti).
2. Ridisegnare la catena del valore (ridurre i costi sociali e ambientali).
3. Sviluppare cluster locali (rafforzare l'ecosistema in cui opera l'impresa).

Critica: la CSV tende a confinare l'etica alla sola sfera degli interessi convergenti tra impresa e società. Non risponde ai casi in cui fare la cosa giusta comporta costi netti per l'impresa. Crane e altri criticano che la CSV "reinventa" concetti già presenti in letteratura senza affrontare i conflitti reali.

Collegamento con il corso

La domanda "chi serve l'impresa?" (Friedman vs. Freeman) attraversa l'intero corso. Ogni tema successivo — relazioni con dipendenti, consumatori, fornitori, società civile — è una risposta situata a questa domanda fondamentale. La Corporate Citizenship e la politicizzazione delle imprese (Scherer & Palazzo) sono lo sviluppo contemporaneo della Stakeholder Theory.

Possibili domande d'esame

1. Confrontate le posizioni di Friedman, Carroll e Freeman sulla responsabilità d'impresa.
2. Spiegate la tassonomia degli stakeholder di Mitchell, Agle e Wood e le sue implicazioni manageriali.
3. Cos'è la Corporate Citizenship? Quali sono le sue tre versioni e quale è più rilevante per le Big Tech?
4. Cosa distingue il Creating Shared Value dalla CSR tradizionale? Quali sono le sue principali critiche?
5. Perché la Stakeholder Theory implica una ridefinizione del ruolo del manager?

Risposte modello

R. alla domanda 1: Friedman (1970) sostiene che l'unica responsabilità dell'impresa è massimizzare il profitto degli azionisti: il manager è agente degli azionisti e non ha mandato per usarne le risorse a fini sociali. Carroll (1991) propone invece un modello piramidale a quattro livelli (economico, legale, etico, filantropico): l'impresa ha responsabilità multiple, ma la base è sempre la creazione di valore economico. Freeman (1984) ribalta la prospettiva: l'impresa è un nodo di relazioni e i manager hanno dovere fiduciario verso *tutti* gli stakeholder, non solo gli azionisti. Il confronto mostra una progressione da visione monista (Friedman) a pluralista (Freeman), da formale a sostanziale, da breve a lungo termine.

Schema riassuntivo

RESPONSABILITÀ D'IMPRESA: quattro teorie a confronto

FRIEDMAN (1970)	CARROLL (1991)	FREEMAN (1984)	PORTER & KRAMER (2011)
-----------------	----------------	----------------	------------------------

"Solo il profitto"	Piramide 4 livelli	Stakeholder Theory	Creating Shared Value
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Per gli azionisti	Economica > Legale	Per tutti i portatori	Per impresa E società
-------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

> Etica > Filantropica	di interesse
------------------------	--------------

Visione monista	Visione gerarchica	Visione pluralista	Visione strumentale
Critica: ignora	Critica: troppo	Critica: non dice	Critica: solo dove
eternità	ordinata	come bilanciare	gli interessi convergono

Mini glossario

CSR: responsabilità dell'impresa verso la società oltre gli obblighi legali. **Shareholders:** azionisti/proprietari dell'impresa. **Stakeholder:** chi può influenzare o essere influenzato dall'impresa. **Stakeholder primari:** hanno relazione diretta e contrattuale con l'impresa. **Stakeholder definitivi (Mitchell):** hanno potere + legittimità + urgenza: massima priorità. **Corporate Citizenship extended view:** l'impresa come amministratrice di diritti civili in assenza di Stato. **CSV:** valore condiviso tra impresa e società (Porter & Kramer 2011).

Ripasso rapido

10 concetti essenziali:

1. Friedman: profitto per azionisti = unica responsabilità
2. Carroll: piramide 4 livelli (economica base, filantropica vertice)
3. Freeman: stakeholder = chi influenza o è influenzato dall'impresa
4. Evan & Freeman: principio di legittimità + principio fiduciario
5. Mitchell-Agle-Wood: potere + legittimità + urgenza → stakeholder definitivi
6. Stakeholder primari vs. secondari
7. Corporate Citizenship: 3 livelli (limited, equivalent, extended)
8. Extended view: impresa come gestore di diritti civili
9. CSV (Porter & Kramer): valore simultaneo per impresa e società
10. Critica CSV: funziona solo dove interessi convergono

5 domande trabocchetto:

1. "Carroll dice che la responsabilità etica viene prima di quella economica" — FALSO: l'economica è la base della piramide
2. "Gli stakeholder sono solo i dipendenti" — FALSO: molto più ampio
3. "Friedman era contrario all'etica" — FALSO: era contrario alla CSR volontaria, non all'etica
4. "Corporate Citizenship equivale a filantropia" — FALSO: è la versione "limited"; quella "extended" è molto più ampia
5. "Freeman dice che l'impresa deve ignorare gli azionisti" — FALSO: gli azionisti sono stakeholder primari

Capitolo 3 — Le Teorie Etiche Normative

Introduzione

Per valutare se una decisione aziendale è giusta, abbiamo bisogno di criteri etici. Le teorie normative forniscono questi criteri. Non esiste una teoria "giusta" in senso assoluto: ognuna coglie aspetti reali e ha limiti reali. L'approccio maturo all'etica d'impresa usa più teorie come lenti complementari, non come dogmi.

Struttura del capitolo: presentiamo prima le teorie **conseguenzialiste** (giudicano le azioni dai risultati), poi quelle **deontologiche** (giudicano le azioni dai principi), poi quelle **alternative** (virtù, cura, discorso). Concludiamo con l'approccio pluralista.

Teorie consequenzialiste

Egoismo etico (Hobbes, Smith)

Un'azione è giusta se massimizza l'interesse dell'agente. Hobbes (*Leviathan*, 1651) parte dallo stato di natura ("homo homini lupus") e giustifica il patto sociale come limite all'egoismo distruttivo. Adam Smith adatta l'idea al mercato: il perseguimento dell'interesse privato, regolato dalla concorrenza, produce il bene collettivo tramite la "mano invisibile."

Limiti: in mercati imperfetti (monopoli, esternalità, asimmetrie informative), l'aggregazione di scelte egoistiche non produce automaticamente benessere collettivo. Ignora gli interessi dei più deboli; non spiega la solidarietà o la cooperazione disinteressata.

Applicazione Big Tech: Google massimizza i propri profitti attraverso la raccolta di dati. Secondo l'egoismo etico, questo sarebbe legittimo. Ma produce davvero benessere collettivo, o invece esternalità negative (manipolazione dell'attenzione, polarizzazione politica, erosione della privacy)?

Utilitarismo (Bentham, Mill)

Un'azione è giusta se produce la **massima utilità per il maggior numero**. Bentham (1789) è quantitativo: conta tutti i piaceri ugualmente. Mill (1863) introduce una gerarchia qualitativa: alcune piaceri sono superiori ad altri.

Tipologie:

- **Utilitarismo dell'atto:** valuta caso per caso quale azione produce più utilità.
- **Utilitarismo della regola:** applica la regola che, se seguita da tutti, massimizza l'utilità.

Vantaggi: razionale, orientato alle conseguenze reali, applicabile al calcolo costi-benefici aziendali.

Limiti critici: rischia di sacrificare i diritti delle minoranze in nome del bene aggregato (es.: è giusta una politica aziendale che avvantaggia il 90% dei lavoratori ma discrimina il 10%?). Difficoltà di misurare l'utilità e di confrontare utilità di persone diverse.

Applicazione: l'analisi costi-benefici nelle decisioni aziendali (es. sicurezza dei prodotti, impatto ambientale) è una forma di utilitarismo applicato. Ma ha limiti etici: se i costi si concentrano su pochi vulnerabili e i benefici si distribuiscono su molti, il calcolo utilitarista può giustificare ingiustizie.

Teorie deontologiche

Etica del dovere — Kant

Kant (*Fondazione della metafisica dei costumi*, 1785): l'azione è morale se compiuta per dovere, secondo una massima universalizzabile. I risultati non contano: conta l'intenzione e la coerenza con il dovere.

L'imperativo categorico — tre formulazioni:

1. **Universalità:** "Agisci solo secondo quella massima per cui puoi volere che diventi una legge universale." → Se tutti facessero X, il mondo sarebbe accettabile?
2. **Umanità come fine:** "Agisci in modo da trattare l'umanità sempre anche come fine, mai come mero mezzo." → I lavoratori non sono strumenti di produzione.
3. **Regno dei fini:** "Agisci come se la tua massima dovesse fungere da legge universale per un regno dei fini." → Costruisci una comunità morale.

Applicazione: il test dell'universalizzabilità è potente: "posso volere che tutti i concorrenti facciano dumping come faccio io?" Se no, è sbagliato. La seconda formulazione giustifica i diritti dei lavoratori, la tutela dei consumatori, il divieto di manipolazione.

Limiti: rigorismo (non ammette eccezioni); conflitti tra doveri non risolubili; astrazione dal contesto concreto.

Etica dei diritti — Locke

Locke (*Two Treatises of Government*, 1689): ogni individuo ha diritti naturali (vita, libertà, proprietà) che non possono essere violati, nemmeno in nome del bene collettivo. I diritti pongono limiti invalicabili all'utilitarismo.

Applicazione: giustifica i diritti del lavoratore, i diritti dei consumatori, la privacy digitale come diritti fondamentali che le imprese non possono violare anche se economicamente convenienti.

Etica della giustizia — Rawls

Rawls (*A Theory of Justice*, 1971): esperimento mentale del **velo di ignoranza**. Nella "posizione originale", gli individui non sanno quale posizione occuperanno nella società (ricchi o poveri, abili o disabili, maggioranza o minoranza). Quali principi sceglierebbero?

Rawls deriva due principi:

1. **Principio di libertà:** a ciascuno le maggiori libertà fondamentali compatibili con uguali libertà per tutti.
2. **Principio di differenza:** le disuguaglianze economiche sono ammesse solo se: (a) favoriscono i più svantaggiati, e (b) le posizioni sono aperte a tutti in condizioni eque.

Applicazione: il principio di differenza giustifica politiche di pari opportunità, salario minimo, welfare aziendale per i lavoratori meno pagati. Critica alle imprese che massimizzano i profitti aumentando le disuguaglianze. La discriminazione sul lavoro viola direttamente il secondo principio di Rawls.

Teorie alternative

Etica delle virtù — Aristotele, MacIntyre

Aristotele (*Etica Nicomachea*): l'agire morale deriva dal carattere virtuoso, non dall'applicazione di regole. La virtù è *medietas*: il giusto mezzo tra due estremi (coraggio = medio tra temerarietà e codardia). MacIntyre (*After Virtue*, 1981) ha rilanciato l'approccio nel contesto contemporaneo.

Tipi di virtù: intellettuali (*phronesis* = saggezza pratica) e morali (temperanza, coraggio, giustizia, onestà, amicizia, pazienza). Le virtù si acquisiscono tramite pratiche e relazioni di comunità.

Applicazione aziendale: le comunità professionali (medici, avvocati, ingegneri) hanno tradizioni di virtù professionali. Un manager virtuoso agisce con integrità non per calcolo ma per carattere. La leadership etica si costruisce tramite le virtù, non i codici.

Limiti: come si comporta una persona virtuosa che commette un errore? Come si risolvono conflitti tra virtù? Come si definisce la comunità rilevante per stabilire le virtù?

Etica della cura — Gilligan

Carol Gilligan (*In a Different Voice*, 1982): contesta lo schema morale centrato sulla giustizia astratta e propone un'etica relazionale centrata sulla **cura** e la responsabilità verso i concreti altri.

Applicazione: rilevante per la gestione dei lavoratori, le politiche di welfare, la responsabilità verso le comunità locali. Il manager che si prende cura concretamente delle persone di cui è responsabile esprime un'etica diversa ma non meno rigorosa di quello che applica regole astratte.

Etica del discorso — Habermas

Habermas: una norma è giusta se può ottenere il consenso di tutti gli interessati in una **situazione comunicativa ideale** (libertà, simmetria, sincerità, assenza di costrizioni). La legittimità delle norme dipende dal processo dialogico con cui vengono costruite.

Applicazione (Scherer e Palazzo, 2008, 2011): l'etica del discorso diventa la base teorica della *responsabilità politica dell'impresa*. Le multinazionali operano in contesti dove i processi democratici sono deboli: devono quindi promuovere essi stessi processi di deliberazione pubblica. Multi-stakeholder dialogue, standard ISO, GRI — tutti sono applicazioni pratiche dell'etica del discorso.

Limiti: richiede molto tempo; assume che tutti i partecipanti siano razionali e non strategici; in realtà i dialoghi multi-stakeholder possono essere catturati dai soggetti più potenti.

Etica postmoderna — Bauman

Bauman (*Postmodern Ethics*, 1993): l'etica non si fonda su universali, ma sulla **responsabilità per l'Altro** (eredità di Lévinas). Critica la "moralità senza morale" della burocrazia: la divisione del lavoro organizzativa può rendere possibili atrocità senza che nessuno si senta personalmente responsabile (la "banalità del male" di Hannah Arendt).

Applicazione: i grandi scandali aziendali (Enron, Parmalat, Volkswagen Dieselgate) mostrano come sistemi organizzativi complessi permettano comportamenti immorali diffusi senza singoli "cattivi": la responsabilità si diluisce. Bauman chiede di recuperare la responsabilità personale, non mediata dall'organizzazione.

Approccio pluralista

Nessuna teoria coglie tutti gli aspetti dell'etica. L'approccio pluralista usa più teorie come **lenti complementari**:

- Utilitarismo: per stimare le conseguenze e pesare i trade-off.
- Kant: per identificare i limiti invalicabili (i diritti che non si possono violare).
- Rawls: per valutare l'equità distributiva.
- Aristotele: per formare manager di buon carattere.
- Habermas: per costruire processi decisionali legittimi.
- Gilligan: per ricordare le relazioni concrete e la cura.

Nei dilemmi reali, spesso le diverse teorie convergono: se una scelta è sbagliata secondo l'utilitarismo, contraria ai diritti fondamentali E ingiusta secondo Rawls, possiamo essere piuttosto certi che sia eticamente inaccettabile.

Confronto tra teorie — tabella sinottica

Teoria	Autore	Criterio di giudizio	Vantaggio	Limite principale
Egoismo etico	Hobbes/Smith	Interesse dell'agente	Realismo, semplicità	Ignora i deboli, fallimenti mercato
Utilitarismo	Bentham/Mill	Max utilità per max persone	Orientato ai risultati	Può sacrificare minoranze
Kantismo	Kant	Universalizzabilità, persona come fine	Tutela la dignità	Rigorismo, conflitti tra doveri
Diritti	Locke	Diritti naturali invalicabili	Protezione universale	Chi decide quali sono i diritti?
Giustizia	Rawls	Velo d'ignoranza, principio di differenza	Equità distributiva	Astrazione dalla realtà
Virtù	Aristotele/MacIntyre	Carattere virtuoso	Formazione del carattere	Dipende dalla comunità di riferimento
Cura	Gilligan	Responsabilità concreta verso l'Altro	Relazionale, contestuale	Rischio di particolarismo

Teoria	Autore	Criterio di giudizio	Vantaggio	Limite principale
Discorso	Habermas	Consenso in dialogo ideale	Legittimità procedurale	Utopismo, lentezza
Postmoderna	Bauman	Responsabilità per l'Altro	Critica alla burocrazia	Manca una guida positiva

Possibili domande d'esame

1. Applicate l'utilitarismo e l'etica kantiana al caso di una multinazionale che delocalizza in un Paese a basso costo del lavoro.
2. Spiegate il velo di ignoranza di Rawls e le sue implicazioni per le politiche di pari opportunità.
3. In che modo l'etica del discorso di Habermas si applica alla governance delle multinazionali? (Scherer & Palazzo)
4. Confrontate l'etica delle virtù con l'etica della cura: convergenze e divergenze.
5. Perché l'approccio pluralista è preferibile a qualsiasi teoria etica applicata in isolamento?

Risposte modello

R. alla domanda 1: Dal punto di vista **utilitarista**, la delocalizzazione può essere giusta se massimizza l'utilità complessiva: abbassa i prezzi per i consumatori del Paese ricco, crea occupazione nel Paese povero, migliora i profitti e quindi i salari dei lavoratori rimasti e i rendimenti degli azionisti. Tuttavia, bisogna sommare anche i costi: i lavoratori del Paese ricco che perdono il posto, le comunità locali devastate, le condizioni di lavoro nel Paese ospitante. Se c'è *race to the bottom* e sfruttamento, il calcolo utilitarista potrebbe anche opporre la delocalizzazione. Dal punto di vista **kantiano**, il test dell'universalizzabilità chiede: posso volere che tutte le imprese delocalizzino cercando le condizioni di lavoro peggiori? No — si determinerebbe una corsa verso il basso che distrugge ogni tutela. Inoltre, la seconda formulazione chiede: i lavoratori del Paese povero sono trattati come fini o come meri mezzi di riduzione dei costi? Se le condizioni non garantiscono dignità, la delocalizzazione è kantianamente inaccettabile. **Conclusione pluralista:** la delocalizzazione può essere eticamente accettabile solo se: i lavoratori del Paese ospitante ricevono condizioni dignitose (Kant), i lavoratori del Paese ricco sono supportati nella transizione (Rawls), l'utilità aggregata aumenta davvero (utilitarismo).

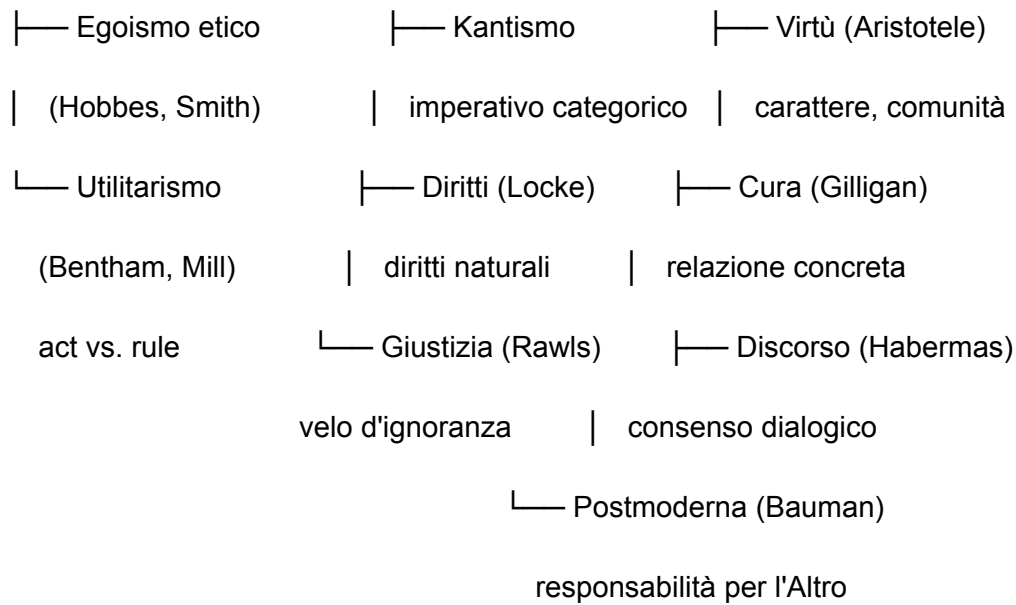
Schema riassuntivo

TEORIE ETICHE NORMATIVE

CONSEQUENZIALISTE

DEONTOLOGICHE

ALTERNATIVE



APPROCCIO PLURALISTA: usare tutte le teorie come lenti complementari

Mini glossario

Imperativo categorico: norma morale incondizionata di Kant. Tre formulazioni: universalità, umanità come fine, regno dei fini. **Velo di ignoranza:** esperimento mentale di Rawls: scegliere i principi di giustizia senza sapere quale posizione si occuperà. **Principio di differenza (Rawls):** le disuguaglianze sono ammesse solo se favoriscono i più svantaggiati. **Utilitarismo dell'atto vs. della regola:** giudica caso per caso vs. applica la regola che massimizza l'utilità se seguita da tutti. **Phronesis:** saggezza pratica (Aristotele); capacità di agire bene nel contesto concreto. **Etica del discorso:** una norma è giusta se ottiene consenso in dialogo ideale (libero, simmetrico, sincero).

Ripasso rapido

10 concetti essenziali:

1. Utilitarismo: max utilità per max persone; act vs. rule
2. Kant: imperativo categorico, tre formulazioni
3. Kant: persona come fine, mai come mero mezzo
4. Locke: diritti naturali invalicabili
5. Rawls: velo di ignoranza + principio di differenza
6. Aristotele: virtù come medietas, acquisita nella comunità
7. Gilligan: etica della cura, responsabilità concreta
8. Habermas: consenso in dialogo ideale
9. Scherer & Palazzo: etica del discorso → responsabilità politica imprese

10. Approccio pluralista: più lenti complementari

5 domande trabocchetto:

1. "L'utilitarismo giustifica sempre ciò che è più conveniente" — FALSO: dipende dal calcolo complessivo, che può includere costi pesanti
 2. "Kant vieta qualsiasi calcolo consequenziale" — PARZIALMENTE VERO: ma il pluralismo integra Kant con conseguenze
 3. "Il velo di ignoranza di Rawls significa che tutti devono essere uguali" — FALSO: le disuguaglianze sono ammesse se favoriscono i più svantaggiati
 4. "L'etica delle virtù è applicabile solo agli individui, non alle organizzazioni" — DISCUTIBILE: MacIntyre la applica alle comunità professionali
 5. "L'etica postmoderna di Bauman nega qualsiasi criterio morale" — FALSO: propone la responsabilità per l'Altro come fondamento
-

PARTE II — STRUMENTI E PROCESSI

Capitolo 4 — La Decisione Etica nelle Organizzazioni e il Business Ethics Management

Introduzione

Sapere le teorie etiche non basta. Un manager deve anche capire come le decisioni etiche (o non etiche) vengono effettivamente prese all'interno delle organizzazioni. Questo capitolo combina la psicologia morale delle organizzazioni con gli strumenti pratici del Business Ethics Management (BEM).

Il Modello di Rest (1986)

James Rest propone un modello a quattro fasi del processo decisionale etico:

1. **Sensibilità morale (Moral Awareness):** l'individuo riconosce che la situazione ha una dimensione etica. Molti comportamenti scorretti avvengono perché le persone non percepiscono il problema etico. Le organizzazioni possono rendere le persone "cieche morali" tramite linguaggio burocratico, frammentazione del lavoro, pressione sui risultati.

2. **Giudizio morale (Moral Judgment):** una volta riconosciuto il problema, l'individuo giudica quale comportamento sarebbe moralmente corretto. Qui entrano le teorie etiche. Il livello di sviluppo morale dell'individuo (Kohlberg: preconvenzionale, convenzionale, post-convenzionale) influenza la qualità del giudizio.
3. **Intenzione morale (Moral Motivation):** l'individuo decide di dare priorità ai valori morali rispetto ad altri interessi (carriera, conformità sociale, pressione dei pari). Molte "mele marce" hanno buon giudizio ma motivazione insufficiente.
4. **Carattere morale (Moral Character):** l'individuo ha la forza di volontà, la perseveranza e le competenze per tradurre l'intenzione in comportamento. Anche chi ha buone intenzioni può cedere alle pressioni organizzative.

Implicazioni per le organizzazioni: i programmi di Business Ethics Management devono agire su tutte e quattro le fasi — formare la sensibilità (formazione etica), potenziare il giudizio (codici etici chiari), sostenere l'intenzione (cultura organizzativa, incentivi giusti) e rafforzare il carattere (leadership etica, protezione dei whistleblower).

Fattori organizzativi che distorcono la decisione etica:

- Pressione sui risultati (short-termism).
- Conformità di gruppo e pensiero di gruppo (*groupthink*).
- Frammentazione del lavoro (nessuno vede il quadro completo).
- Linguaggio eufemistico ("ottimizzazione dei costi" invece di "licenziamento di massa").
- Cultura organizzativa che premia i risultati senza chiedersi come.

Strumenti di Business Ethics Management

Codice etico

Il codice etico (o code of conduct) definisce i valori e i principi guida dell'organizzazione, specificando norme di comportamento attese e sanzioni per le violazioni. Elementi essenziali: norme di condotta, canali di segnalazione, sistema sanzionatorio.

Whistleblowing

Il *whistleblowing* è la segnalazione di comportamenti scorretti da parte di un membro dell'organizzazione, interna o esterna. In Italia è regolato dal **D.lgs 24/2023** (recepimento della direttiva UE 2019/1937), che protegge i segnalanti da ritorsioni e prevede canali interni e esterni.

Il whistleblower affronta un dilemma: lealtà all'organizzazione vs. lealtà a valori etici più ampi. L'organizzazione deve creare un clima in cui la segnalazione sia sicura e valorizzata, non repressa.

D.lgs 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 introduce la **responsabilità amministrativa degli enti** per i reati commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione. Per esonerarsi dalla responsabilità, l'ente deve avere adottato e efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) e un Organismo di Vigilanza (OdV). Il codice etico è parte integrante del Modello 231.

Corporate Social Reporting (CSR Reporting)

Le imprese comunicano le proprie performance sociali e ambientali tramite il bilancio di sostenibilità (o non-financial reporting). **Evoluzione normativa in Europa:**

- **NFRD (2014):** prime obbligazioni di rendicontazione non finanziaria per grandi imprese.
- **CSRD (2022) — Corporate Sustainability Reporting Directive:** amplia significativamente il perimetro e introduce la **doppia materialità** (l'impresa deve rendicontare sia l'impatto del contesto sull'impresa, sia l'impatto dell'impresa su ambiente e società) e gli standard ESRS (European Sustainability Reporting Standards).
- **CSDDD — Corporate Sustainability Due Diligence Directive (2024):** obbliga le grandi imprese a identificare e affrontare i rischi per i diritti umani e l'ambiente lungo tutta la catena del valore.

Standard internazionali: GRI (Global Reporting Initiative), ISO 14001 (ambiente), SA 8000 (lavoro), ISO 26000 (CSR), AA1000 (stakeholder engagement).

Materiality Matrix

La **matrice di materialità** (o materiality matrix) è uno strumento di CSR management che incrocia due dimensioni: la rilevanza di un tema per gli stakeholder e la rilevanza per il business. I temi ad alta rilevanza su entrambi gli assi sono "materiali" e devono essere gestiti e rendicontati prioritariamente. La CSRD introduce la doppia materialità, distinguendo tra materialità d'impatto e materialità finanziaria.

Stakeholder Engagement

Lo standard **AA1000 SES** definisce tre principi fondamentali:

- **Inclusività:** tutti gli stakeholder rilevanti devono poter partecipare.
- **Materialità:** il processo deve concentrarsi sui temi materiali.
- **Responsività:** l'organizzazione deve rispondere alle aspettative degli stakeholder.

Le forme di coinvolgimento vanno dalle consultazioni occasionali alla co-creazione strategica.

Leadership etica

Treviño et al.: la leadership etica ha due componenti:

- **Moral person:** integrità individuale del leader (valori, onestà, affidabilità).
- **Moral manager:** capacità di promuovere l'etica nell'organizzazione tramite comunicazione, ricompense, esempio, sistemi.

Un "moral person" che non è "moral manager" non crea cultura etica nell'organizzazione.

Possibili domande d'esame

1. Descrivete le quattro fasi del modello di Rest e spiegate quali fattori organizzativi ostacolano ciascuna fase.
2. Quali sono gli strumenti principali del Business Ethics Management? Come contribuiscono a prevenire comportamenti illeciti?
3. Cosa prevede il D.lgs 231/2001 e perché è rilevante per l'etica d'impresa?
4. Cos'è la doppia materialità introdotta dalla CSRD? Perché è importante?
5. Spiegate la differenza tra "moral person" e "moral manager" nel modello di Treviño.

Schema riassuntivo

BUSINESS ETHICS MANAGEMENT

DIAGNOSI	STRUMENTI	VALUTAZIONE
Modello di Rest	Codice etico	Corporate reporting
1. Sensibilità	Whistleblowing	- NFRD → CSRD → ESRS
2. Giudizio	D.lgs 231/2001	- Doppia materialità
3. Intenzione	Stakeholder engagement	- GRI, ISO 26000
4. Carattere	(AA1000)	Materiality Matrix

Leadership etica

(moral person + manager)

Mini glossario

Codice etico: documento che definisce valori, norme di condotta e sanzioni dell'organizzazione. **Whistleblowing:** segnalazione di comportamenti scorretti; protetto in Italia dal D.lgs 24/2023. **D.lgs 231/2001:** responsabilità amministrativa degli enti; richiede Modello 231 e OdV. **CSRD:** direttiva UE 2022 sul reporting di sostenibilità; introduce doppia materialità e ESRS. **Doppia materialità:** l'impresa rendiconta sia l'impatto del contesto su di essa, sia il suo impatto su ambiente e società. **Materiality Matrix:** matrice che incrocia rilevanza per stakeholder e per business. **AA1000:** standard di stakeholder engagement (inclusività, materialità, responsività).

PARTE III — RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER

Capitolo 5 — Le Relazioni con gli Azionisti e la Corporate Governance

Introduzione

Gli azionisti sono gli stakeholder che legalmente "possiedono" l'impresa. Tuttavia, la relazione tra proprietà, controllo e responsabilità etica è molto più complessa di quanto sembri. La Corporate Governance studia come vengono prese le decisioni nelle imprese, chi le controlla e a vantaggio di chi. È un territorio dove etica, diritto e finanza si intrecciano.

Concetti chiave

Teoria dell'agenzia (Jensen & Meckling, 1976): il rapporto tra azionisti (principal) e manager (agent) è afflitto da un problema fondamentale: gli interessi non coincidono. I manager possono perseguire obiettivi propri (crescita dell'azienda per aumentare il proprio potere, bonus di breve periodo) a scapito degli azionisti. I costi di questo rapporto includono: costi di monitoraggio (monitoring costs), costi di garanzia (bonding costs), perdita residuale (residual loss).

Corporate Governance: sistema di regole, pratiche e processi attraverso cui un'impresa viene diretta e controllata. Riguarda la struttura del consiglio di amministrazione, i meccanismi di controllo, i diritti degli azionisti, la trasparenza.

Shareholder democracy: la possibilità per gli azionisti di esercitare influenza sulla condotta aziendale come i cittadini in una democrazia — attraverso il voto assembleare, la proposta di delibere, il dialogo con il management.

Problemi etici nella governance

Conflitti di interesse: i manager possono avere interessi personali che contrastano con quelli dell'impresa (investimenti in aziende concorrenti, compensi eccessivi, informazioni privilegiate).

Asimmetria informativa: i manager hanno informazioni che gli azionisti non hanno. Questo crea opportunità di comportamenti opportunistici.

Scandali storici: Enron (2001) — falsificazione contabile sistematica; Parmalat (2003) — buco finanziario occultato per anni; Lehman Brothers (2008) — valutazioni A da parte delle Credit Rating Agencies subito prima del fallimento. Questi casi mostrano il fallimento dei meccanismi di controllo (board catturati, revisori complici, agenzie di rating inadeguate).

Caso Big Tech — azionisti come "cittadini": il crescente potere politico delle Big Tech ha portato a una nuova concezione degli azionisti come agenti di cambiamento democratico. Gli azionisti istituzionali (fondi pensione, ESG investors) esercitano pressioni per maggiore trasparenza e responsabilità. Questo è lo stesso meccanismo di "shareholder democracy" applicato al controllo del potere privato delle piattaforme digitali.

Intermediari finanziari e loro responsabilità:

- **Accounting firms (Big Four:** Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC): sempre più orientate ai servizi di consulenza, creando conflitti di interesse con la funzione di revisione.
- **Credit Rating Agencies (CRA):** Fitch, Moody's, Standard & Poor's. Il caso Lehman dimostra la loro incapacità di segnalare i rischi in tempo. Il loro modello di business (pagano le aziende che valutano) crea incentivi distorti.

Strumenti di Corporate Governance etica

- **Amministratori indipendenti:** consiglieri senza conflitti di interesse, che possono esercitare controllo effettivo.
- **Comitati specializzati:** comitato di controllo e rischi, comitato per le remunerazioni, comitato per la sostenibilità.
- **Say on pay:** voto assembleare sulla remunerazione del top management.
- **Clawback:** meccanismi di recupero dei bonus in caso di comportamenti scorretti successivamente scoperti.
- **Codice autodisciplina:** in Italia, il Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

Finanza responsabile (SRI)

Socially Responsible Investing (SRI): strategie di investimento che integrano criteri ESG (Environmental, Social, Governance):

1. Screening negativo (escludere settori controversi).
2. Screening positivo (selezionare i migliori della classe).
3. ESG integration (integrare i criteri ESG nell'analisi finanziaria).
4. Impact investing (investire per generare impatti sociali/ambientali misurabili).
5. Engagement e shareholder activism.
6. Best-in-class.

Standard rilevanti: PRI (Principles for Responsible Investment), SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation UE), Tassonomia verde UE.

Possibili domande d'esame

1. Spiegate il problema di agenzia tra azionisti e manager e i principali strumenti per ridurlo.
 2. Qual è il ruolo eticamente problematico delle Credit Rating Agencies? Portate un esempio.
 3. In che senso gli azionisti possono essere considerati "cittadini" nel contesto della Corporate Governance delle Big Tech?
 4. Cos'è il SRI? Descrivete almeno tre strategie di investimento responsabile.
-

Capitolo 6 — Le Relazioni con i Dipendenti

Introduzione

I dipendenti sono il cuore dell'organizzazione e lo stakeholder più "interno". La qualità della relazione con i dipendenti non è solo un problema di motivazione o HR: è una questione profondamente etica. I dilemmi riguardano i diritti fondamentali, la dignità del lavoro, la sorveglianza, la discriminazione, e oggi sempre più la gig economy e l'intelligenza artificiale.

Lo scenario contemporaneo del lavoro

Differenza tra lavoratore e dipendente: il dipendente è protetto da un contratto che riconosce la sua dipendenza dalla continuità aziendale. Il contratto difende la parte più debole dall'azzardo

morale generato da: investimenti specifici, razionalità limitata, asimmetria informativa, opportunismo. Nella gig economy, questa protezione spesso manca proprio dove sarebbe più necessaria.

Tre fenomeni strutturali:

1. **Gig economy:** lavoro on-demand mediato da piattaforme (Uber, Deliveroo, Foodora). I lavoratori sopportano alto rischio economico e sono privi di tutele (pensione, ferie, assistenza sanitaria). Caso **Foodora**: il Tribunale di Torino (2018) ha negato la subordinazione, ma la Cassazione (n. 1663/2020) ha riconosciuto la natura "etero-organizzata" del lavoro dei rider. La **direttiva UE 2024/2831** sui lavoratori delle piattaforme introduce la presunzione di subordinazione.
2. **Schiavitù moderna:** l'OIL stima circa 50 milioni di persone in condizioni di lavoro forzato o matrimonio servile. Il **UK Modern Slavery Act (2015)** e il *devoir de vigilance* francese (2017) impongono obblighi di due diligence sulla supply chain.
3. **Race to the bottom:** pressione competitiva al ribasso su salari, sicurezza, ambiente. Caso emblematico: **Rana Plaza (Bangladesh, 2013)** — crollo di un edificio che ospitava fabbriche tessili per H&M, Mango, Benetton: 1.134 morti. Parabola della delocalizzazione irresponsabile.

I diritti fondamentali del lavoratore

Diritto	Contenuto	Norma di riferimento
Non discriminazione	Parità per genere, etnia, religione, orientamento, età, disabilità	Rawls principio di differenza
Riservatezza	Protezione dati, limiti al monitoraggio	GDPR; art. 4 Statuto lavoratori
Giusto processo	Avanzamenti, licenziamenti, procedimenti disciplinari equi	Statuto lavoratori
Partecipazione	Sindacati, consigli di fabbrica, consultazione	Convenzioni OIL 87 e 98
Salute e sicurezza	Ambiente di lavoro sicuro	D.lgs 81/2008 (Italia)
Salario equo	Living wage; salario minimo	dibattito in corso in Italia

Diritto	Contenuto	Norma di riferimento
Libertà di parola	Whistleblowing, critica entro i limiti della lealtà	D.lgs 24/2023
Diritto al lavoro	Non licenziamento ingiustificato, accesso equo	Art. 18 Statuto

Discriminazione

Definizione: decisioni che impattano sul lavoratore dipendenti non dal merito ma da elementi stabili irrilevanti ai fini del rendimento (genere, etnia, età, religione, orientamento sessuale, disabilità). Viola il secondo principio di Rawls: le posizioni devono essere aperte a tutti in condizioni eque.

Temi specifici:

- Gender pay gap e discriminazione di genere.
- Accesso femminile ai CdA: direttiva UE 2022/2381 (*women on boards*) — 40% del genere meno rappresentato.
- Bias negli algoritmi di selezione: l'intelligenza artificiale può replicare e amplificare discriminazioni storiche.
- Certificazione di parità di genere in Italia: norma UNI/PdR 125:2022, prevista anche da L. 162/2021 e PNRR.

Diversity, Equity & Inclusion (DEI): politiche per costruire ambienti di lavoro rispettosi delle differenze. Va oltre la non discriminazione: promuove attivamente la diversità come valore.

Sorveglianza e privacy

Il monitoraggio dei dipendenti (e-mail, dispositivi, videocamere, biometria, AI) deve rispettare il principio di proporzionalità.

Quadro normativo italiano:

- **Art. 4 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970, riformato dal Jobs Act):** vieta i controlli a distanza sull'attività lavorativa; consente impianti audiovisivi e strumenti di controllo per esigenze organizzative, produttive, di sicurezza, previo accordo sindacale.
- **GDPR (Reg. UE 2016/679):** trattamento dei dati personali dei lavoratori deve essere lecito, proporzionato, minimizzato.
- **Linee guida del Garante** per la protezione dei dati personali.

Casi esemplari:

- **Braccialetti Amazon:** i braccialetti elettronici per tracciare i movimenti dei magazzinieri hanno sollevato un dibattito globale su sorveglianza e dignità del lavoro.
- **Monitoraggio dei rider:** i sistemi algoritmici che assegnano le consegne e valutano i rider sono strumenti di controllo a tutti gli effetti.
- **Riconoscimento facciale in fabbrica:** casi in Cina e crescente dibattito in Europa (AI Act 2024 classifica molte applicazioni HR come "alto rischio").

Work-life balance

La **direttiva UE 2019/1158** ha esteso i congedi parentali e introdotto il "right to request" modalità di lavoro flessibili. Il fenomeno della **great resignation** post-pandemia (2021-22) ha reso la qualità del lavoro un fattore competitivo cruciale. Strumenti aziendali: smart working, orario flessibile, congedi estesi, asili nido aziendali, sabbatical, programmi di wellbeing.

Possibili domande d'esame

1. Discutete il rapporto tra tecnologia digitale e diritti del lavoratore.
2. Cos'è la gig economy? Quali sono i principali dilemmi etici che solleva?
3. Come si applica il principio di differenza di Rawls alla discriminazione sul lavoro?
4. Descrivete il caso Rana Plaza e le sue implicazioni per la responsabilità delle imprese nella supply chain.

Schema riassuntivo

RELAZIONI CON I DIPENDENTI

Scenario contemporaneo:

└─ Gig economy (rider, Foodora, Uber) → tutele mancanti

└─ Schiavitù moderna → due diligence supply chain

└─ Race to the bottom (Rana Plaza)

Diritti fondamentali:

Non discriminazione | Riservatezza | Giusto processo | Partecipazione

Salute/sicurezza | Salario equo | Libertà parola | Diritto al lavoro

Sorveglianza: Art. 4 Statuto + GDPR + AI Act (HR = alto rischio)

Discriminazione: Rawls principio di differenza; DEI; gender pay gap

Work-life balance: Direttiva UE 2019/1158; great resignation

Capitolo 7 — Le Relazioni con i Consumatori

Introduzione

I consumatori sono lo stakeholder che determina la sopravvivenza dell'impresa sul mercato. Tuttavia, le relazioni con i consumatori sono cariche di squilibri informativi e di potere che generano dilemmi etici rilevanti: pubblicità ingannevole, manipolazione, sicurezza dei prodotti, privacy digitale.

Diritti del consumatore

I diritti fondamentali dei consumatori (Kennedy 1962, ampliati nel tempo):

- **Diritto alla sicurezza:** protezione da prodotti pericolosi.
- **Diritto all'informazione:** accesso a informazioni complete e veritiere.
- **Diritto alla scelta:** accesso a un mercato competitivo.
- **Diritto ad essere ascoltati:** possibilità di presentare reclami.
- **Diritto alla tutela degli interessi economici:** protezione da pratiche commerciali scorrette.
- **Diritto al risarcimento:** rimedi in caso di danni.
- **Diritto all'educazione:** accesso a informazioni per fare scelte consapevoli.
- **Diritto a un ambiente sano:** qualità della vita nell'ecosistema.

Dilemmi etici con i consumatori

Pubblicità ingannevole: comunicazione che crea impressioni false sui prodotti. Il confine tra persuasione (legittima) e manipolazione (non etica) è spesso sottile. Il **greenwashing** — fingere di essere sostenibili senza esserlo — è una forma particolarmente rilevante oggi.

Marketing verso categorie vulnerabili: bambini, anziani, persone in difficoltà economica. L'etica richiede particolare cautela: l'utilitarismo nota i potenziali danni; Kant chiede se il consumatore è trattato come fine o come mezzo.

Privacy e dati personali: nell'economia delle piattaforme, i dati dei consumatori sono la principale risorsa economica. La raccolta massiva di dati personali solleva questioni

fondamentali di privacy e autonomia. Il GDPR (Reg. UE 2016/679) regola il trattamento dei dati; ma le pratiche di molte piattaforme rimangono ai limiti dell'etico.

Dark patterns: pratiche di UX design che inducono i consumatori a compiere azioni che non avrebbero scelto consapevolmente (es. abbonamenti difficili da cancellare, consensi pre-flaggati, countdown artificiali). Sono al confine tra persuasione e manipolazione.

Obsolescenza programmata: progettazione deliberata di prodotti destinati a diventare obsoleti o inutilizzabili prima del tempo per stimolare la sostituzione. Eticamente problematica sia per i consumatori (costi non necessari) sia per l'ambiente (rifiuti).

Sicurezza dei prodotti: caso classico — il **Ford Pinto** (anni '70). Ford sapeva che il serbatoio del carburante aveva un difetto che causava incendi nei tamponamenti. Calcolò il costo dei risarcimenti vs. il costo del ritiro e scelse di non ritirare il prodotto. Analisi utilitarista errata (ignorava il valore della vita umana come kantianamente inviolabile) e strategicamente sbagliata (il costo reputazionale fu enorme).

Economia delle piattaforme e consumatori

Le piattaforme digitali hanno trasformato radicalmente il rapporto con i consumatori:

- **Asimmetria informativa estrema:** le piattaforme sanno quasi tutto degli utenti; gli utenti sanno poco di come vengono usati i loro dati.
- **Effetti di rete:** più utenti usa una piattaforma, più è difficile uscirne (*lock-in*). Questo riduce la libertà di scelta reale.
- **Economia dell'attenzione:** il modello di business di Facebook/Meta, Google, TikTok si basa sulla massimizzazione del tempo di attenzione degli utenti — non necessariamente per il loro benessere.

Possibili domande d'esame

1. Definite il concetto di "manipolazione" nel marketing. Come si distingue dalla persuasione?
 2. Applicate l'etica kantiana al caso del Ford Pinto.
 3. Quali sono le principali sfide etiche che le Big Tech pongono nei confronti dei consumatori?
-

Capitolo 8 — Le Relazioni con Fornitori e Concorrenti

Introduzione

Le relazioni con la catena di fornitura e con i concorrenti sono terreni fertili per dilemmi etici spesso ignorati. Il potere asimmetrico nelle relazioni commerciali, le pratiche anticoncorrenziali, il commercio equo e lo spionaggio industriale sono temi centrali per l'etica d'impresa applicata.

Relazioni con i fornitori

Abuso di potere contrattuale: le grandi imprese spesso impongono condizioni capestro ai piccoli fornitori — prezzi al ribasso, pagamenti dilazionati, esclusività. Questo può non essere illegale ma è eticamente problematico (viola la seconda formulazione kantiana: i fornitori sono trattati come meri mezzi).

Approvvigionamento etico e fair trade: il fair trade garantisce standard minimi di prezzo, condizioni di lavoro e tutela ambientale per i produttori del Sud globale. Collegato al tema della supply chain responsibility: le imprese devono rispondere delle pratiche dei propri fornitori (vedi CSDDD 2024).

Etica del dono e relazioni di fiducia: nelle relazioni B2B, i doni e le ospitalità rientrano nella negoziazione etica. La frontiera con la corruzione è regolata da codici aziendali e norme di legge. La chiave è la trasparenza e la proporzionalità.

Ecosistemi industriali: il caso di **Kalundborg** (Danimarca) — un'area industriale dove le imprese si scambiano materiali di scarto (l'output di una è l'input di un'altra), creando un ecosistema di simbiosi industriale. Modello di economia circolare e cooperazione inter-impresa.

Relazioni con i concorrenti

Spionaggio industriale e segreti commerciali: l'acquisizione illecita di informazioni proprietarie di concorrenti. Il Trade Secrets Directive UE (2016/943) e le leggi nazionali offrono protezione.

Cartelli e antitrust: gli accordi tra concorrenti per fissare prezzi, ripartire mercati o limitare la produzione sono illegali (art. 101 TFUE in UE; Sherman Act negli USA) e profondamente non etici: danneggiano consumatori, PMI e il sistema concorrenziale.

Negoziazione etica: competere duramente ma lealmente. Evitare il dumping predatorio, le pratiche di concorrenza sleale, la denigrazione dei concorrenti.

Big Tech e antitrust: le piattaforme digitali usano posizioni dominanti per escludere concorrenti (es. Google che favorisce i propri servizi nei risultati di ricerca; Amazon che usa i dati dei merchant della propria piattaforma per copiare i prodotti di successo). Il Digital Markets Act (UE 2022) affronta queste pratiche.

Possibili domande d'esame

1. Cos'è l'abuso di potere contrattuale? Analizzatelo attraverso l'etica kantiana.
2. Come si distingue il lobbying dalla corruzione? Quali strumenti regolamentari esistono?
3. Quali dilemmi etici pone la gestione della supply chain globale?

PARTE IV — IMPRESA, POLITICA E SOCIETÀ

Capitolo 9 — Le Relazioni con la Società Civile

Introduzione

La società civile — ONG, associazioni di categoria, sindacati, movimenti sociali, media — è il terzo settore che si affianca a Stato e mercato. Le imprese intrattengono relazioni sempre più complesse con questi attori: a volte conflittuali (boicottaggi), a volte collaborative (partnership), a volte ambigue (finanziamento di cause civiche come strumento di reputazione).

Le Organizzazioni della Società Civile (CSO)

Definizione: organizzazioni che non fanno parte né delle istituzioni governative né sono imprese private, impegnate nella promozione di interessi, cause e obiettivi sociali (ONG, gruppi di pressione, sindacati, associazioni).

Funzioni delle CSO nei confronti delle imprese:

1. Watchdog: controllano e denunciano comportamenti scorretti.
2. Advocacy: promuovono normative e politiche che regolano le imprese.
3. Collaborazione: partner nelle iniziative di CSR e sviluppo sostenibile.
4. Denuncia: boicottaggi e campagne di shaming.

Boicottaggi

Friedman (1999) distingue quattro tipi di boicottaggio:

1. **Boicottaggio economico diretto:** i consumatori smettono di acquistare i prodotti.
2. **Boicottaggio economico indiretto:** pressione su intermediari (distributori, fornitori).
3. **Boicottaggio comunicativo diretto:** campagne di sensibilizzazione pubblica.
4. **Boicottaggio comunicativo indiretto:** pressione su azionisti e investitori.

I social media hanno moltiplicato la velocità e la portata dei boicottaggi: anche un singolo video virale può scatenare una crisi reputazionale globale.

Partnership impresa-CSO

Le partnership possono essere:

- **Filantropiche:** donazioni e sponsorizzazioni (limited view della CC).
- **Transazionali:** scambio di risorse (es. il marchio dell'ONG in cambio di fondi).
- **Integrative:** collaborazione strategica per co-creare soluzioni a problemi sociali.

Il rischio è il **bluwashing** (usare l'ONU o le ONG per migliorare l'immagine senza sostanza) o il **greenwashing**.

Imprese sociali e terzo settore

Le **imprese sociali** sono forme organizzative ibride che perseguono un chiaro obiettivo sociale tramite attività di mercato. Tipologie:

- **ENP (Entrepreneurial Non-profit):** non-profit che produce profitti per sostenere la missione istituzionale.
- **Social Cooperative:** organizzazioni di proprietà dei membri, democraticamente governate per interessi non economici.
- **Social Business (Yunus):** aziende che usano pratiche manageriali per affrontare problemi sociali; nessuna distribuzione di utili.
- **PSE (Public Sector Social Enterprise):** spin-off del settore pubblico.

Cooperative — Principi ICA (1995):

1. Adesione libera e volontaria (non-discriminazione).
2. Controllo democratico dei soci.
3. Partecipazione economica dei soci (mutualità).
4. Autonomia e indipendenza.

5. Educazione, formazione e informazione.
6. Cooperazione tra cooperative.
7. Impegno verso la comunità.

Confronto cooperativa vs. S.p.A.: scopo (mutualistico vs. profitto), governance (un socio-un voto vs. proporzionale al capitale), riserve indivisibili, distribuzione limitata degli utili.

Possibili domande d'esame

1. Descrivete i quattro tipi di boicottaggio secondo Friedman (1999) con un esempio per ciascuno.
 2. Quali sono le differenze tra una cooperativa e una S.p.A. da un punto di vista etico?
 3. Come si può costruire una partnership etica tra impresa e ONG?
-

Capitolo 10 — Le Relazioni con il Governo, il Lobbying e la Corruzione

Introduzione

L'impresa opera in un contesto istituzionale regolato dallo Stato. Le relazioni tra impresa e governo sono tra le più delicate dell'etica d'impresa: il confine tra influenza legittima (lobbying) e corruzione è spesso sottile, e le Big Tech hanno reso queste relazioni di scala planetaria.

Lobbying

Definizione: attività di pressione legale e trasparente su istituzioni e decisori pubblici per influenzare le politiche e le normative. Si distingue dalla corruzione perché è trasparente, basata su argomenti tecnici, registrata.

Prospettive teoriche:

- **Pluralista (Opheim):** il lobbying è espressione legittima del pluralismo democratico; ogni gruppo di interesse ha diritto di far sentire la propria voce.
- **Critica (Newark):** il lobbying amplifica le disuguaglianze di potere: chi ha più risorse ha più accesso ai decisori.
- **Funzionalista (Chari):** il lobbying fornisce informazioni tecniche utili ai legislatori; riduce i costi di raccolta delle informazioni.

Corporate Political Activity (CPA): l'insieme delle attività attraverso cui le imprese cercano di influenzare il processo politico. Include: lobbying diretto, coalizioni di settore, think tank, finanziamento di partiti e campagne elettorali.

Finanziamento politico negli USA:

- **Citizens United v. FEC (2010):** la Corte Suprema ha stabilito che le corporazioni hanno diritto alla libertà di parola protetta dal Primo Emendamento; apre la strada a spese elettorali illimitate tramite Super PAC.
- **Super PAC, PAC, Labor Unions, Trade Unions, Social Welfare Groups:** diversi veicoli con diversi limiti di contributo e spesa.

Big Tech e lobbying: le piattaforme digitali hanno aumentato esponenzialmente le proprie spese di lobbying nell'UE e negli USA per influenzare la regolamentazione (GDPR, DSA, DMA, AI Act). Alphabet (Google), Meta, Amazon, Apple, Microsoft figurano tra i maggiori lobbisti a Bruxelles e Washington.

Strumenti di trasparenza: registri dei lobbisti (obbligatori in UE dal 2021), codici di condotta, footprinting delle attività di lobbying.

Corruzione

Definizione: uso di un vantaggio privato per influenzare il comportamento di un agente pubblico o privato in modo contrario ai propri doveri. Comprende tangenti, regali impropri, nepotismo, favoritismi.

Differenza con il lobbying: la corruzione è segreta, si basa su scambio occulto di vantaggi, viola i doveri dell'agente.

Misura: Corruption Perceptions Index (CPI) di Transparency International — misura la percezione di corruzione nel settore pubblico in 180 Paesi.

Quadro normativo:

- **FCPA 1977 (USA):** primo atto legislativo anti-corruzione internazionale; vieta alle imprese USA di corrompere funzionari stranieri.
- **L. 190/2012 "Severino" (Italia):** riforma anti-corruzione; rafforza i reati e crea ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
- **UNCAC (Convenzione ONU contro la corruzione, 2003):** standard internazionale.

Tax avoidance e giustizia fiscale

L'elusione fiscale legale (*tax avoidance*) pone questioni etiche anche quando non viola alcuna legge. Le Big Tech utilizzano strutture societarie complesse (es. "Double Irish") per spostare profitti verso giurisdizioni a bassa tassazione.

La giustificazione kantiana della tassa: se tutti evadessero/eludessero le tasse, il sistema fiscale collasserebbe; quindi l'elusione non è universalizzabile.

Possibili domande d'esame

1. Distinguate il lobbying dalla corruzione con esempi concreti. Quali strumenti normativi regolano il lobbying in UE?
 2. Cosa ha stabilito la sentenza *Citizens United v. FEC*? Quali implicazioni per la democrazia?
 3. Cos'è il CPA (Corporate Political Activity)? Come si applica alle Big Tech?
-

Capitolo 11 — Le Big Tech come Attori Politici: Impresa e Democrazia

Introduzione

Questo capitolo rappresenta il filo rosso che connette tutto il corso con il mondo contemporaneo. Le grandi piattaforme digitali — Google/Alphabet, Meta/Facebook, Amazon, Apple, Microsoft — non sono solo imprese: sono infrastrutture del discorso pubblico, gestori dell'attenzione globale, produttori di norme informali, attori politici di fatto. Comprendere questo fenomeno richiede di integrare la Stakeholder Theory, la Corporate Citizenship (extended view), le teorie di Scherer e Palazzo, e la critica di Zuboff al capitalismo della sorveglianza.

L'evoluzione del ruolo socio-politico delle imprese

La tradizionale divisione dei ruoli — Stato: regola e redistribuisce; Impresa: produce valore; Società civile: rappresenta i cittadini — è entrata in crisi con la globalizzazione e l'ascesa delle piattaforme digitali.

Scherer e Palazzo (2007, 2008, 2011): propongono il concetto di **Political CSR**. In un mondo globalizzato, le imprese multinazionali operano in spazi dove i governi nazionali non hanno giurisdizione effettiva (paradisi fiscali, catene globali, spazio digitale). In questi spazi, le imprese

assumono funzioni quasi-governative: producono regole, gestiscono diritti, arbitrano conflitti. Questa responsabilità politica è *reale* anche se non è stata democraticamente conferita.

Habermas e la deliberazione pubblica: Scherer e Palazzo si rifanno all'etica del discorso di Habermas per sostenere che le imprese che esercitano potere politico devono partecipare a processi di deliberazione pubblica — non possono semplicemente imporsi. Questo significa: dialog con stakeholder, standard multi-settoriali, trasparenza dei processi decisionali.

Le Big Tech come attori politici

Le piattaforme digitali esercitano potere politico in almeno cinque modi:

1. **Controllo dell'infrastruttura informativa:** Google decide cosa appare nei risultati di ricerca; Meta decide quali contenuti amplificare o sopprimere. Questi sono poteri enormi sul discorso pubblico.
2. **Lobbying massiccio:** Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft sono tra i maggiori lobbisti a livello globale, con spese in continua crescita dagli anni 2000 in poi (vedi grafico delle spese di lobbying).
3. **Standard setting:** le piattaforme definiscono le regole del gioco digitale — condizioni d'uso, criteri di moderazione, standard di interoperabilità — che influenzano miliardi di persone senza alcun mandato democratico.
4. **Fornitura di infrastrutture critiche:** Amazon AWS gestisce l'infrastruttura cloud di governi, ospedali, banche; Google gestisce la posta elettronica e i documenti di milioni di organizzazioni pubbliche e private. Questo crea dipendenze strategiche.
5. **Accumulazione di dati e potere cognitivo:** la capacità di raccogliere, analizzare e monetizzare dati su scala globale dà alle Big Tech una conoscenza degli individui e delle società che supera quella di qualsiasi governo.

Capitalismo della sorveglianza — Zuboff

Shoshana Zuboff (*The Age of Surveillance Capitalism*, 2019) descrive un nuovo regime economico: le Big Tech estraggono dati comportamentali dagli utenti (il "surplus comportamentale"), li analizzano con intelligenza artificiale, e li usano per prevedere e modificare il comportamento umano — il tutto al servizio degli inserzionisti.

Schema del capitalismo della sorveglianza:

1. Raccolta di surplus comportamentale (comportamenti online degli utenti).
2. Produzione di "prodotti predittivi" (profili di probabilità comportamentale).

3. Vendita di questi prodotti agli inserzionisti (*behavioural futures markets*).
4. Uso dei risultati per affinare le previsioni (*the feedback loop*).

Implicazioni etiche: il capitalismo della sorveglianza viola la autonomia degli individui (vengono manipolati senza consapevolezza), è incompatibile con la democrazia (concentra il potere cognitivo in pochi attori privati), e crea asimmetrie radicali di conoscenza.

Critica: Zuboff è stata criticata per aver enfatizzato solo l'aspetto predittivo/manipolativo, ignorando i benefici che le piattaforme offrono agli utenti e la capacità degli individui di resistere e adattarsi.

Impresa e democrazia

Le Big Tech pongono sfide inedite alla democrazia:

Concentrazione del potere informativo: chi controlla i flussi di informazione può influenzare le elezioni (caso Cambridge Analytica - Facebook, elezioni USA 2016) e il discorso pubblico.

Modelli di business basati sulla polarizzazione: gli algoritmi delle piattaforme tendono ad amplificare i contenuti emotivamente polarizzanti perché massimizzano l'engagement — con effetti destabilizzanti sul discorso democratico.

Piattaforme e diritti civili: le piattaforme "moderano" il discorso pubblico: decidono cosa è discorso protetto e cosa è disinformazione, chi può parlare e chi viene silenziato. Queste decisioni hanno enorme impatto politico.

Risposte regolamentari:

- **DSA (Digital Services Act, UE 2022):** responsabilità delle piattaforme per i contenuti; obblighi di trasparenza; diritti degli utenti.
- **DMA (Digital Markets Act, UE 2022):** regola i "gatekeeper" per prevenire pratiche anticoncorrenziali.
- **AI Act (UE 2024):** regolamentazione dell'intelligenza artificiale per categorie di rischio.

Dardot e Laval — Il neoliberismo come progetto politico

Dardot e Laval (*La nuova ragione del mondo*, 2009) mostrano come il neoliberismo non sia solo una teoria economica ma un **progetto politico normativo** che ristruttura le istituzioni e i soggetti stessi. L'individuo è ridefinito come "imprenditore di se stesso." Questa critica è rilevante per comprendere perché la responsabilità politica dell'impresa non può essere lasciata solo al mercato.

Piketty — Disuguaglianze e capitalismo

Thomas Piketty (*Il Capitale nel XXI Secolo*, 2013) mostra empiricamente che quando $r > g$ (tasso di rendimento del capitale > tasso di crescita dell'economia), la disuguaglianza tende ad aumentare strutturalmente. Le Big Tech, accumulando capitale digitale, contribuiscono a questa dinamica. La questione della responsabilità delle imprese nel contenimento delle disuguaglianze è quindi strutturale, non filantropica.

Possibili domande d'esame

1. Cos'è la Political CSR di Scherer e Palazzo? Come si collega all'etica del discorso di Habermas?
2. Descrivete il modello del capitalismo della sorveglianza di Zuboff. Quali sono le sue implicazioni etiche?
3. In che modo le Big Tech esercitano potere politico? Portate almeno tre esempi concreti.
4. Come il DSA e il DMA cercano di regolamentare le piattaforme digitali?
5. Qual è la relazione tra la Corporate Citizenship (extended view) e il ruolo politico delle Big Tech?

Risposte modello

R. alla domanda 1: La Political CSR (Scherer e Palazzo, 2007-2011) sostiene che in un mondo globalizzato, le imprese multinazionali assumono responsabilità politiche reali. Operando in spazi dove i governi nazionali hanno giurisdizione limitata, le imprese producono regole, gestiscono diritti e arbitrano conflitti — funzioni tradizionalmente statali. Questa responsabilità è di fatto esercitata anche senza mandato democratico. Scherer e Palazzo si rifanno all'etica del discorso di Habermas per indicare come questa responsabilità dovrebbe essere esercitata: non in modo unilaterale, ma tramite processi di deliberazione pubblica aperti agli stakeholder, trasparenti e inclusivi. Le imprese che esercitano potere politico devono creare le condizioni per un dialogo legittimo — non possono semplicemente imporsi. Il collegamento con l'etica habermasiana è preciso: così come una norma è giusta solo se ottiene consenso in un dialogo ideale, la legittimità delle decisioni delle Big Tech richiede processi deliberativi con tutti gli stakeholder interessati.

Schema riassuntivo

BIG TECH COME ATTORI POLITICI

Teoria

Applicazione concreta

Corporate Citizenship (extended view)	Google, Meta: infrastrutture di diritti digitali
Political CSR (Scherer & Palazzo)	Multinazionali in spazi senza governance statale effettiva
Habermas (etica del discorso)	Multi-stakeholder dialogue; DSA/DMA come deliberazione istituzionalizzata
Capitalismo della sorveglianza (Zuboff)	Raccolta surplus comportamentale → prodotti predittivi → mercati comportamentali
Piketty ($r > g$)	Big Tech e accumulo di capitale → disuguaglianze strutturali
Dardot & Laval	Neoliberismo come progetto politico; limiti dell'autoregolazione di mercato

RISPOSTE REGOLAMENTARI: DSA + DMA + AI Act (UE)

Mini glossario

Political CSR: responsabilità politica dell'impresa in contesti globalizzati (Scherer & Palazzo).
Capitalismo della sorveglianza: estrazione di surplus comportamentale per produzione di prodotti predittivi (Zuboff). **Surplus comportamentale:** dati comportamentali degli utenti oltre quanto necessario per il servizio offerto. **DSA (Digital Services Act):** regolamentazione UE (2022) sulla responsabilità delle piattaforme per i contenuti. **DMA (Digital Markets Act):** regolamentazione UE (2022) contro pratiche anticoncorrenziali dei "gatekeeper" digitali. **$r > g$ (Piketty):** legge tendenziale dell'aumento delle disuguaglianze quando il rendimento del capitale supera la crescita.

Ripasso rapido

10 concetti essenziali:

1. Big Tech = attori politici di fatto (controllo informazione, lobbying, standard setting)
2. Scherer & Palazzo: Political CSR in spazi senza governance statale
3. Habermas → deliberazione pubblica come criterio di legittimità
4. Zuboff: capitalismo della sorveglianza, surplus comportamentale
5. Mercati comportamentali: vendere probabilità di comportamento agli inserzionisti
6. Cambridge Analytica: caso emblematico di manipolazione politica via piattaforme
7. DSA + DMA + AI Act: risposta regolamentare europea
8. Piketty: $r > g$ → disuguaglianze strutturali; Big Tech come acceleratori
9. Dardot & Laval: neoliberismo come progetto politico normativo
10. CC extended view: impresa come gestore di diritti civili in assenza di Stato

5 domande trabocchetto:

1. "Le Big Tech non hanno responsabilità politiche perché sono imprese private" — FALSO: la Political CSR le attribuisce responsabilità politiche reali
2. "Il capitalismo della sorveglianza riguarda solo i dati finanziari" — FALSO: riguarda i dati comportamentali
3. "Il DSA e il DMA sono la stessa cosa" — FALSO: DSA = contenuti; DMA = antitrust digitale
4. "Zuboff critica solo la raccolta di dati" — FALSO: critica la logica predittiva e la modifica del comportamento
5. "Piketty sostiene che le Big Tech sono sempre negative" — FALSO: analizza le dinamiche strutturali del capitale, non fa giudizi morali assoluti

PARTE V — SINTESI FINALE E STRUMENTI PER L'ESAME

Capitolo 12 — Come costruire risposte di alto livello all'esame

La struttura di una risposta perfetta

Una risposta eccellente all'esame di etica d'impresa ha questa struttura:

1. **Definire i concetti chiave** (5-10% della risposta): prima di rispondere, definire i termini della domanda. Dimostra precisione teorica.
2. **Presentare il quadro teorico** (30-40%): citare gli autori rilevanti, le loro idee principali, i contributi. Non limitarsi a elencarli: spiegare il ragionamento.
3. **Applicare il quadro al caso/domanda** (30-40%): mostrare come la teoria illumina il problema. Usare esempi concreti.
4. **Valutazione critica** (15-20%): non tutte le teorie sono ugualmente adeguate; identificare i limiti della propria analisi. Mostrare che si è capaci di pensiero critico.
5. **Conclusione** (5-10%): sintetizzare la risposta e indicare l'implicazione pratica o il giudizio finale.

I collegamenti intelligenti che fanno la differenza

I migliori studenti mostrano di vedere le connessioni tra i capitoli:

- **Friedman → Carroll → Freeman**: progressione dalla visione monista a quella pluralista sulla responsabilità d'impresa.
- **Kant → Rawls → Habermas**: dalla norma individuale alla giustizia distributiva alla deliberazione collettiva.
- **Stakeholder Theory → Corporate Citizenship → Political CSR**: evoluzione del ruolo politico dell'impresa.
- **Gig economy (dipendenti) → Capitalismo sorveglianza (consumatori) → Lobbying Big Tech (governo)**: le Big Tech come caso integrato di tutti i dilemmi etici del corso.
- **Rest (4 fasi) → Strumenti BEM → CSRD**: dal problema psicologico alla risposta organizzativa alla risposta regolamentare.

Le domande più probabili all'esame

1. **Friedman vs. Carroll vs. Freeman:** domanda classica; risposta strutturata su tre posizioni con confronto esplicito.
2. **Applicare due teorie etiche a un caso:** sceglierne due divergenti (es. utilitarismo e kantismo) per mostrare la tensione.
3. **Descrivere il Modello 231 e i suoi strumenti:** conoscere D.lgs 231/2001, codice etico, whistleblowing, OdV.
4. **Gig economy e diritti del lavoratore:** Foodora, direttiva UE 2024, art. 4 Statuto, GDPR.
5. **Big Tech e democrazia:** Scherer & Palazzo, Zuboff, DSA/DMA.
6. **Corporate Governance e teoria dell'agenzia:** Jensen & Meckling, strumenti di governance, scandali storici.
7. **Corruzione vs. lobbying:** definizioni, strumenti normativi, esempi Big Tech.
8. **Cooperative e imprese sociali:** principi ICA, confronto con S.p.A.

Glossario generale integrato

AA1000 SES: standard di stakeholder engagement (inclusività, materialità, responsabilità).
Agency theory: teoria di Jensen & Meckling (1976) sul rapporto principal-agent tra azionisti e manager. **Boicottaggio:** azione dei consumatori o della società civile per pressare un'impresa.
Carroll (1991): piramide CSR a 4 livelli: economica, legale, etica, filantropica. **CPA:** Corporate Political Activity — attività con cui le imprese influenzano il processo politico. **CPI:** Corruption Perceptions Index di Transparency International. **CSRD:** Corporate Sustainability Reporting Directive (UE 2022); introduce doppia materialità. **CSDDD:** Corporate Sustainability Due Diligence Directive (UE 2024); due diligence supply chain. **D.lgs 231/2001:** responsabilità amministrativa degli enti; prevede Modello 231 e OdV. **D.lgs 24/2023:** whistleblowing; protezione dei segnalanti. **DEI:** Diversity, Equity & Inclusion. **DMA:** Digital Markets Act (UE 2022); regola i "gatekeeper" digitali. **DSA:** Digital Services Act (UE 2022); responsabilità piattaforme per contenuti. **Doppia materialità (CSRD):** rendicontazione sia dell'impatto del contesto sull'impresa sia dell'impatto dell'impresa su ambiente/società. **Egoismo etico:** un'azione è giusta se massimizza l'interesse dell'agente. **ESG:** Environmental, Social, Governance — criteri per la valutazione della sostenibilità aziendale. **Freeman (1984):** Stakeholder Theory; stakeholder = chi influenza o è influenzato dall'impresa. **Friedman (1970):** unica responsabilità dell'impresa = profitto per gli azionisti. **GDPR:** Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali. **Gender pay gap:** differenza di retribuzione tra uomini e donne. **Gig economy:** economia basata su prestazioni singole mediate da piattaforme. **Greenwashing:** comunicazione falsa o esagerata sulla sostenibilità ambientale. **Habermas:** etica del discorso; una norma è giusta se ottiene consenso in dialogo ideale. **Imperativo categorico (Kant):** norma morale incondizionata; tre formulazioni. **Kant:** etica del dovere; l'azione è morale se universalizzabile e rispetta la dignità. **Lobbying:** pressione legale e trasparente su decisori pubblici. **Materiality matrix:** matrice che incrocia rilevanza per

Mappa concettuale del corso

Il diagramma illustra la gerarchia dell'etica aziendale:

- FONDAMENTI**
 - Teorie normative
 - BEM
- STRUMENTI**
 - Codici etici
- RELAZIONI CON STAKEHOLDER**
 - Azionisti
 - Dipendenti

Le linee di collegamento indicano che le teorie normative e BEM sono i fondamenti per gli strumenti e le relazioni, mentre i codici etici sono strumenti che si basano sulle teorie normative e BEM.

